

RECURSO CÍVEL Nº 5062766-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RENATO DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CEF. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR EXCESSO DE LIMITE. FALHA PONTUAL SANADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, porém, suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5062766-92.2024.4.02.5101

510015516253 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5062766-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RENATO DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral de condenação da Ré em danos morais em razão de seu cartão de crédito ter sido recusado ao tentar realizar compra em estabelecimento comercial.

Pugna em evento 22, RECLNO1 pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que a lesão extrapatrimonial ficou perfeitamente caracterizada em razão da má prestação de serviço da empresa requerida, expondo o recorrente a um estresse e transtorno. Além disso, sustenta que a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados.

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

No caso em questão, afirma o autor ser cliente da Ré e que ao tentar efetuar utilizar o cartão de crédito, teve as transações recusadas indevidamente no período de 02/06/2024 a 11/06/2024. Informa que ao buscar informações junto à CEF, constatou que a fatura do mês de maio/2024, embora paga antes do vencimento, não foi computada pela Ré, situação que gerou a recusa das compras no cartão por limite excedido.

Aduz que o evento causou-lhe danos morais e transtornos, pois o pagamento de seu plano de saúde e da faculdade de sua filha foram afetados, pois eram realizados através do cartão com desconto.

O juízo *a quo*, por sua vez, ao apreciar o mérito, concluiu pela improcedência do pleito autoral nos seguintes termos:

"No caso concreto, não há controvérsia sobre a impossibilidade de realização de compra em estabelecimento comercial por meio de cartão de crédito entre 02/06/2024 e 11/06/2024, conforme página 3 do evento 12, CONT1.

No entanto, o ajuste do limite do cartão de crédito da parte autora foi regularizada, inclusive com a realização de compras após o referido período.

Senão, vejamos:

(...)

A despeito do transtorno causado pela não autorização das referidas tentativas de compra e da necessidade de realização de contato com a CEF para a resolução da questão, não ficou demonstrado prejuízo à parte autora, que conseguiu utilizar o cartão de crédito posteriormente ao período entre 02/06/2024 e 11/06/2024.

Dano moral não se confunde com aborrecimento, irritação ou mágoa. Ele só se caracteriza quando a dor, o vexame ou o sofrimento fuja da realidade de uma maneira que chegue a decompor o equilíbrio psicológico do indivíduo. De outro lado, também é compreendido como uma lesão a direitos da personalidade, a exemplo da intimidade, privacidade, honra e imagem.

Desse modo, deve a parte autora apresentar alegações razoáveis de que a falha do serviço, em particular, ultrapassou as raias do mero aborrecimento cotidiano, passível de ocorrer para qualquer um que se utilize dos serviços bancários, causando-lhe prejuízos juridicamente indenizáveis à integridade psíquica e/ou a sua personalidade.

Após analisar a presente demanda, entendo que não ficou demonstrada nos autos a ocorrência de constrangimento ou humilhação a ponto de interferir na esfera psicológica da autora. Ou seja, a demandante não comprovou a ocorrência de fato que evidenciasse desabono a sua honra (por exemplo, a fama de mau pagador), necessário para a configuração do dano moral, tampouco a algum direito relacionado à sua personalidade.

O fato de a autora ter seu cartão de crédito recusado configura um mero aborrecimento a que se sujeita qualquer pessoa detentora de cartão. Assim, fatos corriqueiros não geram o dever de indenizar por parte da instituição financeira, ainda que o problema tenha sido causado por erro de procedimento desta. Trata-se de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera pessoal da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, já foram proferidas decisões em situações análogas, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ademais, não vislumbro falha na prestação dos serviços da CEF, que afirmou que o procedimento foi se originou de uma ocorrência sistêmica pontual. Registro a plausibilidade da justificativa da ré, uma vez que o limite do cartão de crédito do autor foi considerado excedido apenas no lapso temporal acima referido (02/06/2024 a 11/06/2024) e, como já asseverado, após esse período há realização de compras com o cartão.

Assim, a ausência de falha na prestação de serviços prestado pela ré, afasta a possibilidade de atribuir-lhe o dever de indenizar, já que agiu com licitude."

Pois bem. Em suas razões recursais, o autor limita-se a repisar argumentos que já foram devidamente apreciados pelo juízo singular e que são incapazes de modificar a conclusão pelo não acolhimento do pedido formulado.

Embora a CEF tenha realmente falhado ao não computar o pagamento da fatura de maio/2024 que fora paga tempestivamente, tal erro foi pontual e prontamente solucionado, com a regularização do limite do cartão e a retomada do uso pelo consumidor, não configurando falha grave na prestação do serviço.

O dano moral não se configura pelo simples dissabor ou frustração, exigindo-se a comprovação de ofensa efetiva à honra, à dignidade ou aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

In casu, o bloqueio temporário do cartão não gerou prejuízo concreto ao recorrente, que possuía recursos próprios para efetuar o pagamento de suas despesas essenciais, como plano de saúde e mensalidade de faculdade (evento 1, DOC9 e evento 1, DOC10), inexistindo comprovação de que a utilização do cartão teria proporcionado efetiva condição financeira mais vantajosa.

Ademais, a inexistência de registro negativo ou de constrangimento público reforça o entendimento de que o episódio não ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para justificar indenização por dano moral. Nesse sentido:

*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - AGRAVOS RETIDOS - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO-DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRÊCIMENTO. 1-A alegação de ilegitimidade passiva já foi objeto de apreciação por esta Turma Julgadora em recurso anterior, razão pela qual preclusa a discussão no presente recurso. 2- O não cumprimento da determinação do art. 523, § 1º, do CPC, ou seja, a formulação de pedido exposto para apreciação do agravo retido, quando da interposição do recurso de apelação, torna impossível conhecer do agravo retido. 3- **A recusa de cartão de crédito em estabelecimento comercial é fato corriqueiro nas relações comerciais, não sendo fato ensejador de dano moral, mormente pelo desbloqueio do cartão por parte da ré.***

(TJ-MG - AC: 01061997420148130145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/07/2016, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2016).

Assim, deve ser mantida a sentença guerreada, pois a falha foi temporária, não gerou dano efetivo e foi solucionada pela instituição financeira, não havendo fundamento jurídico para a condenação.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente vencido em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, porém, suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.